

1501549-34.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185748/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18959107 - DEL.POL.SUZANO, 2590/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2185748 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanessa Clemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501549-34.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501549-34.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185748/2021 - DEL.POL.SUZANO, 18959107 - DEL.POL.SUZANO, 2590/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2185748 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vanessa Clemente Coura

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Vanessa Clemente Coura, devidamente qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 09 de julho de 2021, por volta de 09h20, na Rua das Palmas nº 306, Jd. São Paulo, nesta cidade e comarca de Suzano, a Ré trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de maconha (Cannabis Sativa L), pesando aproximadamente 36,1g; 11 (onze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1,9g; e 19 (dezenove) porções de crack, pesando aproximadamente 4,34g; fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 19/22.

Certidão de antecedentes criminais da Ré às fls. 66/67.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 107/109.

Laudo de exame pericial de local às fls. 110/116.

Laudos de exame pericial de objetos às fls. 124/126 e 127/130.

Regularmente citada e notificada (fl. 132), a Ré apresentou defesa prévia à fl. 149.

A denúncia foi recebida às fls. 152/153, em 12 de novembro de 2021.

O Ministério Público aditou a denúncia à fl. 187 para incluir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Ricardo Alexandre Pinheiro e Paulo Cesar Diniz Arrais, bem como interrogada a Ré. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 198/202 e 207/214, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/09, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 19/22 e fls. 107/109, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência, a testemunha Ricardo Alexandre Pinheiro, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento com seu companheiro de equipe pelo bairro Buenos Aires, quando um popular afirmou que na Rua das Palmas havia tráfico de drogas. Não soube informar característica da pessoa que estava vendendo. No local, havia apenas a Ré, que estava saindo do meio do mato. Perceberam que havia um volume em sua cintura. Ela se recusou a mostrar o que tinha em sua posse. Chamaram uma policial militar feminina que fez a revista pessoal e viu que havia drogas com a acusada. Havia pedras de crack, buchas de maconha e cocaína. Ela estava no bairro de Palmeiras, que fica a uns oito ou dez quilômetros do centro de Suzano. Nas proximidades, havia a linha do trem e um matagal. Não se lembra de escola nas proximidades e serviço social nas redondezas.

No mesmo sentido, a testemunha Paulo Cesar Diniz Arrais, policial militar, narrou que estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe quando avistaram a Ré Vanessa, em atitude suspeita, resolvendo fazer a abordagem. Notaram um volume incomum na parte da frente da calça. Por esse motivo, pediram apoio a policial militar do sexo feminino, que fez a revista pessoal na acusada, logrando êxito em localizar os entorpecentes. A delegacia fica razoavelmente perto do local, a cerca de quinhentos metros no máximo e a escola também. Havia no bolso da Ré celular e entorpecente.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do

contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os policiais militares abordaram a Ré em razão de fundada suspeita - haja vista que essa se encontrava em local apontado por populares como sendo ponto de tráfico de entorpecentes, em porte de objeto com volume incomum em sua cintura -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que não foram trazidos motivos idôneos para que fosse realizada eventual criminalização infundada pelas testemunhas, sendo certo que os policiais militares, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, corroborando com as demais provas produzidas no curso da instrução, a Ré asseverou, em juízo, que a presente acusação é verdadeira. Narrou que estava no local dos fatos com drogas, quando foi abordada pelos policiais. À época, estava em situação precária e se encontrava no local para vender e consumir drogas, pois era dependente química. Não tem conhecimento de escola próxima. Sabe que há uma base policial mais para cima da rua, a cerca de quinze minutos andando.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (consoante auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, em cinquenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos - consubstanciada na posse, pela Ré, de dinheiro em notas trocadas, em local previamente denunciado como sendo ponto de venda de entorpecentes - não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como pela ausência de alegação da acusada neste sentido.

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, em razão da inexistência de provas nos autos que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Destaco que a quantidade da droga (76,36g brutos - fl. 20) e a sua natureza não representam periculosidade à saúde pública para além da já considerada na tipicidade comum do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Logo, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide ao caso a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP). Entretanto, por já se encontrar a pena-base no mínimo legal, deixo de efetuar a sua redução (inteligência da Súmula nº 231, STJ).

Em terceira fase, viável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o preenchimento dos requisitos mínimos, em especial, a primariedade do agente e a existência de bons antecedentes (certidão de fls. 66/67), bem como a ausência de provas de que se dedica exclusivamente às atividades de tráfico ou integraria organização criminosa.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3, diante da pequena quantidade da droga e das circunstâncias da prisão da Ré, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com relação à causa de aumento contida no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, verifico, conforme laudo de fl. 113, que a prática da traficância ocorria a cerca de 250m do CRAS Palmeiras e a 272m da 1ª DP de Suzano, distâncias essas que não consubstanciam a expressão "imediações" contida no referido diploma legal.

Com efeito, o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 dispõe sobre a maior reprovabilidade do tráfico quando praticado "nas dependências e imediações" de determinados locais e estabelecimentos, o que encerra a ideia de acesso rápido e imediato a um dos lugares mencionados na norma, bem como às pessoas que os frequentam, sendo certo que do laudo de exame pericial de fl. 113 não se infere a proximidade exigida pelo dispositivo legal.

Ademais, além da metragem elevada (mais de 200m da Delegacia de Polícia e do CRAS), tais estabelecimentos se encontram em outros quarteirões, com mais de uma via a ser atravessada para que possam ser acessados.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTE - PROVA SUFICIENTE DA PRÁTICA DELITIVA - INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DELITUOSA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - DISTÂNCIA QUE NÃO TRADUZ A NOÇÃO DE IMEDIATIDADE E CONTIGUIDADE - A negativa, não comprovada da prática delitiva, não tem o condão de desmerecer provas robustas que demonstram o exercício do tráfico ilícito de entorpecentes. Não há se falar em desclassificação do delito de porte para consumo pessoal se os elementos coligidos nos autos evidenciam a traficância. O termo imediações estabelecido no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, traduz acesso rápido e imediato a um dos lugares mencionados no dispositivo, a ponto de o agente conseguir fornecer substância entorpecente para as pessoas que transitam no local". (TJSP; Apelação Criminal 0198017-36.2010.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2011; Data de Registro: 27/05/2011).

"Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Agente surpreendido logo depois de vender uma porção de 'crack' a um usuário. Negativa da mercancia infirmada pela harmônica palavra dos policiais, que descreveram em minúcias os acontecimentos. Prova robusta. Desclassificação para posse de tóxico para uso próprio. Inadmissibilidade. Traficância evidenciada pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão de significativa quantia em dinheiro, em notas trocadas, e pela forma de acondicionamento da substância, em porções individualizadas. Condenação mantida. Pena deve ser reparada. Certidão de fls. 126 não serve para fins de acréscimo pela reincidência por dizer respeito a terceira pessoa (nome diverso). Não cabe a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. Dados constantes na certidão são similares aos do réu. Para fazer jus a redução deverá comprovar a primariedade. Pleito Ministerial de reconhecimento da majorante relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino. Impossibilidade. Distância entre os locais que não traduz ideia de imediatidade ou contiguidade, exigida para a incidência da referida causa de aumento. Regime prisional adequado. Apelo da defesa provido, em parte, para afastar acréscimo pela reincidência e reduzir pena; negado provimento ao da acusação". (TJSP; Apelação Criminal 9188280-84.2009.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito

Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2010; Data de Registro: 17/06/2010).

No que se refere à proximidade da Igreja Pentecostal Luz de Cristo (70m), em que pese a efetiva proximidade, não é possível aplicar a majorante em questão, uma vez que tal entidade não foi expressamente contemplada pelo legislador no referido dispositivo legal, o que impede a analogia em desfavor do Réu. Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...) 2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão.

3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes. 4. (...). 5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. (STJ; HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020).

Deste modo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras da pena, estabeleço-a, de forma definitiva, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira da Ré que permita valoração diversa.

Fixo o regime aberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que se trata de Réu tecnicamente primário, sem maus antecedentes.

Considerando que a acusada preenche os requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direito, consistentes (i) na prestação de serviços à comunidade e (ii) em prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, nos termos dos artigos 45, § 1º, 46, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal.

A prestação de serviços à comunidade ocorrerá pelo período fixado para cumprimento da pena corpórea, sendo facultado à condenada cumprir em menor tempo, desde que não inferior à metade da pena privativa (art. 44, § 4º, CP), em entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, observando-se, contudo, eventual suspensão em decorrência da fase do plano São Paulo relativo à pandemia Covid-19. A prestação pecuniária também será prestada a entidade indicada pelo Juízo da Execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Vanessa Clemente Coura como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-A ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecidos no valor mínimo legal, atualizados desde a prática delitiva, mediante a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes acima explanados. Tendo em vista que a Ré foi encontrada na posse de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais - fl. 16) provenientes da venda de entorpecentes, determino o seu perdimento, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro à Ré o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do

princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado, o seu respectivo regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direito.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA